

1500022-71.2022.8.26.0144
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FELIPE GUINSANI
Comarca: Conchal
Foro: Foro de Conchal
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 12/07/2022

... alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP -
Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas -
Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os
agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos
agentes e consequências do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Conchal
Foro de Conchal
Vara Única
Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500022-71.2022.8.26.0144
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2015601/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 16568089 -
DEL.POL.CONCHAL
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
Autor Desconhecido 1 e outro
Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

JEFFERSON DE ANDRADE CALIXTO já qualificado nos autos, foi denunciado pelo
Ministério Público como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
porque, segundo a denúncia:
Consta do incluso Inquérito Policial, que, no dia 31 de dezembro de 2021, por volta
das 8h00m, na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, próximo ao numeral 466, nesta Cidade
e Comarca de Conchal, JEFFERSON DE ANDRADE CALIXTO, qualificado a fls. 23/24,
mediante violência e grave ameaça exercida através de uso de arma de fogo,
subtraiu, para si, 01 (um) veículo da marca WV, modelo T-Cross, cor branca, Placas
FVF5D17, além de 01 (um) aparelho celular e dinheiro, pertencentes a vítima Ariane
Caleffi Tarossi.
A denúncia foi devidamente recebida às fls. 61, no dia 19 de janeiro de 2022.
O réu foi citado às fls. 77, e apresentou resposta a acusação as fls. 88/92,

pedindo a absolvição.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram oralmente, em alegações finais,

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de apreensão acostado ao processo e pela prova vocal colhida.

A autoria, de igual forma, é inconteste.

A vítima Ariane Caleffi Tarossi, em fase inquisitiva, disse: “na data dos fatos estava chegando na residência de seus pais e retirando pertences de seu veículo VW/TCROSS, placas FVF5D17. Estava chovendo e a declarante estava com o porta-malas aberto para retirada de bebidas, ocasião em que um indivíduo que estava do outro lado da rua foi em sua direção e, em determinado momento, ele retirou uma arma de fogo de sua cintura, que parecia curta e de cano preto. A declarante estava no interior do veículo, no motorista e com o carro ligado, sendo que este indivíduo pulou sobre a declarante, segurou a manga de sua blusa, mas a declarante conseguiu pular do veículo. O indivíduo assumiu a direção de seu carro e evadiu-se do local. A cunhada da declarante, MAYARA MARTINS, estava do lado de fora do carro e retirava caixas de bebidas do carro no momento em que o assaltante chegou, sendo a única testemunha dos fatos, que estava na rua naquele momento. Diante dos fatos, acionou a Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência, sendo que o veículo foi encontrado posteriormente. Informa que a ação criminosa foi muito rápida, motivo pelo qual não pode visualizar o rosto do assaltante e, por isso, não tem condições de proceder ao reconhecimento fotográfico. Apenas sabe dizer que o indivíduo era alto, magro e cor parda. ”

Ouvida em juízo, disse que foi ao seu carro retirar uns objetos, quando chegou o criminoso e abriu a porta do motorista. O assaltante pulou por cima da depoente e colocou uma arma, mandado ligar o carro. O carro já estava ligado e apenas pulou para fora do veículo. O roubador, então, saiu dirigindo. O réu era alto, magro e pardo. Conseguiu reaver o veículo.

A testemunha Mayara Martins de Souza, em solo policial, disse: “Que é cunhada da vítima Ariane, proprietária do veículo VW/TCROSS de cor branca. Sobre os fatos, informa que ajudava a mesma a descarregar alguns objetos do veículo de Ariane a qual estava no interior na posição de condutora, local este defronte a casa em que a depoente reside, assim como a genitora de Ariane, quando em dado momento, isso por volta de 08h59, um indivíduo se aproximou, vindo sentido Bairro-Centro, andando pela rua, vindo de frente ao veículo, contudo mais próximo ao outro lado da rua, atravessou e se aproximou por trás. A depoente estava descarregando objetos do porta-malas e ao perceber a aproximação, acreditando que fosse algo de errado, correu em direção ao portão da casa e olhou para trás, notando que tal indivíduo era magro, pele parda, estatura alta, e estava de cara limpa. Que entrou na casa e sua cunhada então soube que foi rendida por aquele indivíduo, que mediante uso de arma de fogo, “pulou dentro do carro” dizendo que erra para ligar o carro (embora o carro já estivesse ligado” e teria dito para que ela dirigisse. Ariane, desesperada, teria acelerado o carro e pulado para fora, caindo ao solo. O criminoso então teria assumido a direção e seguido sentido Bairro, na qual ele viera. Da depoente nada foi subtraído, contudo sua cunhada teve diversos objetos subtraído além do veículo. ”

Ouvida em juízo, disse que presenciou o roubo. Estava na frente da casa do sogro e saiu para pegar umas caixas no porta-malas, quando uma pessoa veio e sacou uma arma. Saiu correndo e não viu mais nada. O roubador era bem alto. Escutou apenas a cunhada (Ariane) gritando. Reconheceu o réu em solo policial. Reconheceu o réu na delegacia sem nenhuma dúvida.

O réu, ouvido em juízo, disse que não está envolvido no roubo. O crime ocorreu no dia 31 de dezembro. Estava na chácara com a sua família em Cosmópolis.

A versão do réu resta isolada nos autos.

A testemunha Mayara reconheceu o réu em solo policial, consoante auto de

reconhecimento de fls. 25, e em juízo, em procedimento que respeitou o artigo 226, do CPP.

Registra-se que os depoimentos foram seguros e consistentes e que houve reconhecimento, em mais de uma oportunidade, sem nenhuma sombra de dúvida. A vítima e a testemunha não conheciam o réu, não havendo início de prova que indique que nutrissem inimizade ou desentendimento contra o réu, ou tivessem sido influenciados por outro motivo que não o de dizer a verdade, assim como ausente contra indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, que se apresenta claro, coeso e em conformidade com os demais elementos de convicção. Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração penal e não incriminar gratuitamente alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP - Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos agentes e consequências do delito - Inatendível reconhecer a confissão de LUCAS, pois parcial - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0006990-55.2016.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - Pleito de absolvição ou desclassificação para crime de furto - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório - Palavra isolada do réu - Simulação de arma que caracteriza a grave ameaça - Condenação mantida - Pena bem dosada, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso - Regime intermediário adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a violência e grave ameaça - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000508-43.2016.8.26.0338; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018)

Patente, ainda, pelo relato da vítima e testemunha, que para a ameaça fora empregada arma de fogo, sendo desnecessária sua apreensão, conforme balizada jurisprudência:

"para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).

A prova, portanto, é apta para sustentar a condenação do réu, nas penas do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, há circunstâncias judiciais desfavoráveis e isto porque o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 131/135, (processo nº 0004581-16.2011.8.26.0150, 0005176-15.2011.8.26.0150 e 0003803-46.2011.8.26.0150). Tal circunstância deve ser valorada na primeira fase, de modo que majoro a reprimenda em 1/5 e fixo a pena base de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é multirreincidente específico, conforme certidão de fls. 131/135, (processos nº 1500211-88.2018.8.26.0144 e 0001104-43.2015.8.26.0150). Tal circunstância deve ser valorada, de modo que majoro a reprimenda em 1/5, e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pela violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de forma que majoro a reprimenda em 2/3 e fixo a pena definitiva de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 05 (cinco) de reclusão e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O dia multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante o quantum de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, porquanto o réu é reincidente.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, uma vez que a detração não irá alterar o regime prisional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu JEFFERSON DE ANDRADE CALIXTO, incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 05 (cinco) de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no mínimo legal.

Indefiro o direito do réu em recorrer em liberdade, visto que subsistem os motivos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar para fins de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta demonstrada pelo réu, sua multirreincidência em crimes patrimoniais e o fato de ainda responder a outros processos pela prática do mesmo delito em datas próximas ao apurado neste feito. Recomende-se o réu no local em que se encontre recluso e expeça-se guia de execução provisória.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, observada a gratuidade que fica desde já deferida.

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

Intimado os presentes.

Publique-se. Cumpra-se.

Conchal, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA